

Stand: 03/2019

Informationen zur Überziehung Ihres Girokontos

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers/Kreditvermittlers

Kreditgeber	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Anschrift	Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg
Telefon	+49 (0) 911 / 369-0
Fax	+49 (0) 911 / 369-1000
E-Mail	info@consorsbank.de
Internet-Adresse	www.consorsbank.de
Kreditvermittler	kein Vermittler eingebunden

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditart	ingeräumte Überziehung/Dispositionscredit Der Überziehungskredit ist ein Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, mit dem Ihnen das Recht eingeräumt wird, Ihr laufendes Konto bis zu der im Darlehensvertrag vereinbarten Höhe zu überziehen. Der Überziehungskredit kann bei Bedarf ganz oder teilweise, ohne nochmalige Rücksprache mit uns, einmalig oder auch wiederholt in Anspruch genommen werden. Sollzinsen werden nur für die Dauer und den Betrag der tatsächlichen Inanspruchnahme in Rechnung gestellt. Die Sollzinsen werden jeweils mit dem nächsten Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig und dem laufenden Konto belastet. Außer den Sollzinsen fallen für die Inanspruchnahme des Überziehungskredits keine weiteren laufenden Kosten an.
Gesamtkreditbetrag Obergrenze oder Summe aller Beträge, die aufgrund des Kreditvertrags zur Verfügung gestellt wird	Die Obergrenze des Überziehungskredits beträgt – bonitätsabhängig – bei Kontoneueröffnung max. 1.500 Euro. Die Höhe des jeweils aktuell bestehenden Überziehungskredits wird auf Ihren Kontoauszügen, sowie in der Kontoübersicht im Online-Banking zu Ihrem Girokonto, unter www.consorsbank.de , ausgewiesen. Auf Antrag, im Übrigen in Abhängigkeit von erfolgten Gehaltseingängen, kann nach Kontoeröffnung (i.d.R. nach 90 Tagen) anhand dieser Gehaltseingänge der Überziehungskredit angepasst werden. Erfolgt kein Gehaltseingang behält sich die Consorsbank vor, den Dispositionscredit zu beenden und keine weitere Überziehung zuzulassen.
Laufzeit des Kreditvertrags	Der Überziehungskredit wird Ihnen bis auf weiteres zur Verfügung gestellt.
Sie können jederzeit zur Rückzahlung des gesamten Kreditbetrags aufgefordert werden	Ja

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag gelten	Der Sollzinssatz von 7,75% p.a. ist veränderlich. Den aktuellen Soll- und Überziehungszinssatz finden Sie unter www.consorsbank.de/zinssaetze Die Zinssätze für den Überziehungskredit sind veränderlich und werden nach folgender Regelung angepasst. Der Zinssatz für eingeräumte Überziehungen ist an den aktuellen Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt) gekoppelt. Veränderungen des EZB-Zinssatzes führen unmittelbar (zzgl. Bearbeitungslaufzeiten von bis zu 10 Bankarbeitstagen) zu einer entsprechenden Veränderung des Zinssatzes für eingeräumte Überziehungen. Änderungen des EZB-Zinssatzes durch die EZB werden in der Tagespresse und den anderen öffentlichen Medien bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die Bank die sich aus der Veränderung des EZB-Zinssatzes ergebende Änderung des Zinssatzes für eingeräumte Überziehungen dem Kunden durch Mitteilung im OnlineArchiv sowie einen entsprechenden Vermerk in den auf die Änderungen folgenden Kontoauszügen bzw. dem Quartalsabschluss mitteilen. Eine Zinsänderung wird darüber hinaus auf der Webseite der Bank veröffentlicht.
Effektiver Jahreszins	7,98% p.a.
Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags <i>Diese Angabe hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Angebote zu vergleichen.</i>	Nicht relevant
Kosten	Außer den Sollzinsen fallen für die Inanspruchnahme des eingeräumten Überziehungskredits keine weiteren laufenden Kosten an.
Bedingungen, unter denen diese Kosten geändert werden können	Änderungen können entsprechend den Regelungen in Ziffer B. I. 1. (2) der AGB-Banken erfolgen.
Kosten bei Zahlungsverzug	Bei Zahlungsverzug wird Ihnen die Bank Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr berechnen. Der Basiszinssatz beträgt per 01.01.2019 -0,88% p.a. Er wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt und jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jedes Jahres festgesetzt.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Beendigung des Kreditvertrags	Sowohl der Kunde als auch die Bank können den eingeräumten Überziehungskredit jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Kündigung auf Ihre berechtigten Belange Rücksicht nehmen. Im Falle einer Kündigung durch die Bank ohne Kündigungsfrist wird Ihnen die Bank für die Rückzahlung des Kredits eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist.
Datenbankabfrage <i>Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis einer Datenbankabfrage unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund einer solchen Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung durch die Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft untersagt ist oder den Zielen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit zuwiderläuft.</i>	Vor der Kreditvergabe wird unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes eine Datenbankabfrage vorgenommen.
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die vorvertraglichen Informationen gebunden ist	Diese Informationen gelten ab Zugang bis auf weiteres, vorbehaltlich etwaiger Zinssatzänderungen, wie unter Punkt »3. Kreditkosten« beschrieben. Kommt kein Dispositionscredit zustande, ist die Bank längstens 6 Monate hieran gebunden.

5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

a) zum Kreditgeber

Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat,
in dem Sie Ihren Wohnsitz haben

**Consorsbank ist eine eingetragene Marke der
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (Aktiengesellschaft nach französischem Recht)
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank:**

BNP Paribas S.A.

Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre

Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

Niederlassungsleitung Deutschland:

Lutz Diederichs, Torsten Murke, Charles-Emmanuel Boulon,

Dr. Sven Deglow, Dr. Carsten Esbach, Fabrice Flet, Gerd Hornbergs

Hauptniederlassung Frankreich:

BNP Paribas S.A., 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich

Niederlassung Deutschland:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 369-0, Telefax: +49 (0) 911 / 369-10 00,

E-Mail: info@consorsbank.de, www.consorsbank.de

Anschrift

Telefon, Fax

E-Mail, Internet-Adresse

Eintrag im Handelsregister

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister: Registergericht Paris: R.C.S. Paris 662 042 449

Eintragung der Niederlassung Deutschland im Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg: HRB Nürnberg 31129

Zuständige Aufsichtsbehörde/n

Europäische Zentralbank, Kaiserstr. 29, 60311 Frankfurt a.M.

(Internet: www.ecb.europa.eu)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und

Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt a.M. (Internet: www.bafin.de)

Banque de France, 31, rue Croix des petits champs, 75049 Paris CEDEX 01, Frankreich

(Internet: www.banque-france.fr)

Autorité des marchés financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich

(Internet: www.amf-france.org)

b) zum Kreditvertrag

Widerrufsrecht

Ja

Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen
den Kreditvertrag zu widerrufen.

(falls zutreffend)

Ausübung des Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Consorsbank

Bahnhofstraße 55

90402 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 369-0

Telefax: +49 (0) 911 / 369-10 00

E-Mail: kundenbetreuung@consorsbank.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags zugrunde legt.

Für die Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Darlehensvertrags gilt deutsches Recht.

Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare Recht und/oder das zuständige Gericht

Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (B. I. Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank).

Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Wahl der Sprache

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des Kreditvertrags in Deutsch mit Ihnen Kontakt halten.

c) zu den Rechtsmitteln

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und Zugang zu ihnen

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle »Ombudsmann der privaten Banken« (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die »Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe«, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefax: +49 (0) 30/1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.